

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 95 (68).**

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 19. detsembril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 92 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister J. Tõnisson, haridusminister K. Treffner, töö- ja hoolekandeminister A. Palwadre, teedeminister E. Sakk.

P ä e w a k o r d:

1. Politseikorraldus — redaktsiooni komisjoni ettepanek.

2. Eesti wabariigi walitsemise ajutise korra § 12-a — Wabariigi Walitsuse ettepanek.

Koosolekut juhatab abiesimees J. Westholm.

Sekretäri kohal sekretär H. Martna.

1. Päewakorra Juhataja J. täiendamine. Westholm:

Awan Asutawa Kogu koosoleku. Panen ette päewakorda, mis Asutawa Kogu liigetele kätte antud, täiendada punktiga: komisjonide täiendawad walimised, seda punkti esimesena päewakorda mahutades. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

2. Majandusnõukogu ajutiste liigete walimine.

Juhatusel on järgmine teadaanne tulnud: „Asutawa Kogu juhatusel. Tööerakonna Asutawa Kogu rühma juhatus paneb ette riigi majandusnõukogu liigete K. Baars'i ja P. Johanson'i asemele, kes pühadewaheajaks Tallinnast lahkuwad, walida ajutisteks asetäitjateks akl.-d W. Päts ja T. Loik, — et majandusnõukogu tegewusesse pühadewaheajal seisakut ei tuleks. Tööerakonna juhatus nimel T. Kalbus, A. Schulbach.“ Kes on selle poolt, et majandusnõukogusse ajutisteks asetäitjateks ettepanud kandi-

daate walida? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud.

3. Politseikorraldus — sekretär H. Martna (loeb): Politseikorraldus.

1. Politsei allub siseministeeriumile.

1. Politsei kokkusead.

2. Maakond ühes maakonnalinnas ja alewitaga on omaette politseiringkond.

Märkus: Tallinna, Tartu ja Narwa, samuti ka wabariigi raudteed on eraldatud ise politseiringkondadeks.

3. Politsei (maakonna, linna ja raudtee) seisab koos politseiülemast, tema abist, jaoskondade ülematest, nende abidest, wanematest ja noorematest politseikordnikkudest.

4. Maakonna politseiülem asub maakonnalinnas, linna politseiülemad wastawates linnades ja raudtee politseiülem — Tallinnas.

5. Politseijaoskondade arwu ja ulatuse maal ja linnades, samuti ka jaoskondade ülemate asupaigad määrab kindlaks siseminister wastawa maakonna wõi linnawalitsuse ettepanekul.

Politseikordnikkude jaoskonnad ja asupaigad määrab kindlaks wastawa jaoskonnaülem ettepanekul politseiülem, kusjuures maakonna- wõi linnawalitsuse arwamist tuleb järel pärida.

Raudtee politseijaoskonnad, jaoskondade ülemate ja politseikordnikkude asupaigad määrab kindlaks siseminister raudtee politseiülem ettepanekul.

6. Politseiülemal on kantselei sekretäri juhatusel, sekretäri abid, kirjutajad ja käskjalad, arhiiv ja arestimaja tarwiliku arwu wahtidega.

Jaoskonna politseiülemal on kantselei sekretäri juhatusel, kirjutajad ja käskjalad.

7. Maakonna-, linna- ja raudteepolitsei ülewalpidamise kulud kaetakse riigi poolt siseministeeriumi eelarwe järele.

8. Politseiametnikud peavad kandma oma ametikohuste täitmisel Wabariigi Walitsuse poolt kinnitatud wormi ja kaitseriistu.

II. Politseiametnikkude ametisse määramine ja ametist lahtilaskmine.

9. Maakonna ja linna politseiülemad ja nende abid määratakse ametisse siseministri poolt wastawa maakonna- või linnawalitsuse ettepanekul. Maakonna ja linna politseiülemad ja nende abid tagandab ametist wastawa maakonna- või linnawalitsuse põhjendatud ettepanekul või ilma sarnase ettepanekuta siseminister, kui nad kuriteo korda on saatnud või nende peale pandud ülesandeid täita ei suuda.

Raudtee politseiülem ja tema abid määratakse ja tagandatakse ametist sama korra järele siseministri poolt.

10. Maakonna ja linna politsei jaoskondade ülemad ja nende abid määratakse ametisse wastawa politseiülema ettepanekul politsei peawalitsuse poolt, kusjuures kohaliku maakonna- või linnawalitsuse arwamist tuleb järele pärida. Maakonna ja linna politseiülemad ja nende abid tagandab ametist wastawa maakonna- või linnawalitsuse põhjendatud ettepanekul või ilma sarnase ettepanekuta politsei peawalitsus, kui nad kuriteo korda on saatnud või nende peale pandud ülesandeid täita ei suuda.

Raudtee politsei jaoskondade ülemad määratakse ja tagandatakse ametist politseiülema ettepanekul sama korra järele politsei peawalitsuse poolt.

11. Politseikordnikud määratakse ja tagandatakse ametist politsei jaoskonnaülema ettepanekul politseiülema poolt.

Kantselei- ja teised alamad politseiametnikud määratakse ja tagandatakse ametist oma otsekoheste ülemate poolt.

12. Välispolitsei teenistuses võivad olla ainult Eesti wabariigi täiealised kodanikud.

III. Ajutine kohustetäitmine.

13. Kui politseiülem haiguse, puhkeaja või mõnel muul põhjusel omi kohuseid täita ei saa, samuti ametist lahkumise korral, täidab ajutiselt ta kohuseid tema abi. Juhtumistel, kui mõlemad omi kohuseid täita ei saa, määrab siseminister ühe jaoskonnaülema kohustetäitjaks.

14. Teiste politseiametnikkude ametist äraoleku puhul määrab neile kohustetäitjad kohalik politseiülem.

IV. Politsei tegewus ja wõimupiirid.

15. Politsei hoiab alal seltskondlikku julgeolekut ja korda, kaitseb kõiki ja igaühte wägiwalla, tooruse ja omawoli eest.

16. Politsei kohused seltskondliku korra ja julgeoleku kaitsmise ja üldise heakorra alalhoidmise teostamiseks on:

1) abinõude tarwitamisele wõtmine seaduse ja sunduslikkude määruste rikumiste lõpetamiseks;

2) kodaniku wabaduste kaitsmine;

3) aktide ja protokollide kokkuseadmine õnnetujuhtumiste ja kuritegude üle, niisama ka muudel juhtumistel, kui see kodanikul tarwilik on tema õiguste kaitsmiseks;

4) korra alalhoidmine üldiseks tarwitamiseks antud kohtades, teede, sildade, uulitsate ja muude awalikkude platside korrashoidmise ja liikumise korra järelwalwamine;

5) korra alalhoidmine tulekahjude, weeuputuste ja muude üldiste hädaohtude ja õnnetuste juures;

6) abiandmise nõudmine kodanikkudelt üldiste õnnetuste ja hädaohtude puhul;

7) walitsuse ja omawalitsuse asutustele ja wõimudele abiandmine nende peale pandud kohuste täitmise juures;

8) seadustes ja määrustes ettenähtud isiku- ja muude tunnistuste ja teadete väljaandmine;

9) wastuwaidlemata korras nõutawate riigi ja omawalitsuste kasuks maksude ja trahwide sissenõudmine, samuti ka maksjate keskel maksu-, teate- ja muude lehtede laialikandmine.

17. Kohtu ametkonna asjus on politsei kohused:

1) juurdluse toimepanemine, eeluurimisest osawõtmine ja süüdistatawate wahiallawõtmine süüteo asjus kriminaalkohtupidamise seaduse põhjal;

2) awalikkudes süüteoasjades süüdistajana väljaastumine seaduses ettenähtud juhtumistel;

3) kohtu poolt wäljakutsutud süüdistatawate ja muude isikute wahiallawõtmine ja kohtusse toomine kohtuwõimu sellekohase määruse põhjal;

4) kohtuotsuste ja -määruste täitmine, nagu kohtupidamise seadustes ette nähtud;

5) wangide wedamisest osawõtmine, nagu see seaduses wahiall peetawate kohta on ette nähtud;

6) asjalikkude tõenduste alalhoidmine.

18. Sõja ametkonna asjus on politsei kohused:

1) sõja- ja merewäkke tegewasse teenistusesse kohustatawate isikute ilmutamise järelwalwamine;

2) wäejooksikute wahiallawõtmine ja sõjawõimude kätte toimetamine.

19. Peale kohustuste, mis pp. 14.—17. ette nähtud, on politseiametnik kohustatud täitma kõiki walitsus- ja omawalitsuswõimude seaduslikke nõudmisi.

20. Politseil on õigus wahiallawõtta isikuid, kes purjusolekus wõi waimuhai- ged, kui nende wabaduses wiibimine otsekohe hädaohtlik on, kas neile endile wõi ümbruskonnale.

21. Iga wahialla wõtmise juhtumisel kirjutab politsei selle kohta protokoll, milles ära on tähendatud wahialla wõtmise koht, päew ja tund, niisama ka wahiallawõtmise põhjus. Wahialla wõetawa, tema perekonnaliigete wõi usaldusmehe nõudmisel on protokoll kokkuseadja kohustatud wiibimata ära kirja wälja andma wahiallawõtmise otsusest.

22. Isikud, kes wahialla wõetud ilma sellekohase kirjaliku kohtuwõimude otsuseta, peab kas wiibimata wabastama, wõi 24 tunni jooksul wiidama kohtuniku ehk kohtu-uuriija juurde, kelle wõimupiiri asi käib; ei ole aga wiimased kättesaadawad, siis lähema kohtuniku ehk kohtu-uuriija juurde.

23. Kui wahiallawõtmine sündis kohal, mis üle 10 wersta kaugel on kohtuwõimude esitajatest (p. 21), siis pikendatakse wahiallawõetu wiimiseks määratud 24-tunnist tähtaega, 24 tunniga iga järgmise 25 wersta wõi selle pooliku osa kohta.

24. Politseiteenistuses olew ametnik wõib sõjariistu tarwitada oma ametikohuste täitmise juures järgmistel tingimustel:

1) temale sõjariistus isiku kallaletungimise korral;

2) temale ilma sõjariistadeta ühe wõi mitme isiku kallaletungimise korral, kui muud kaitsewõimalust üle ei jää;

3) teiste kõrwaliste isikute kaitsmise korral, kui muud kaitsewõimalust ei ole;

4) kurjategija kinni wõtmise korral, kes p. p. 1.—2. nimetatud wägiwaldsete tegudega ennast kaitseb ehk kui ei ole wõimalust põgenejat kurjategijat muude abinõudega taga ajada ja kinni püüda;

5) wangimajast wõi wahialt ärapõgenemise korral, kui ei ole wõimalik teda kinni wõtta.

25. Igast sõjariista tarwitamise juhtumisest peab politseiametnik ühes sõjariista tarwitamise põhjuste ning järelduste kirjeldusega oma otsekohele ülemusele wiibimata teatama.

26. Politsei poolt tähelepandud seaduse ehk sundusliku määruse rikkumise kohta peab politsei määratud korras protokoll tegema.

27. Protokoll seatakse kokku kohal, kus korra, seaduse wõi sundusliku määruse rikkumine sündis, wõi jälle lähemas elumajas. Kui protokoll wõimatu on kokku seada ülemaltähendatud kohas, siis seatakse protokoll kokku lähemas politseiwalisuses, kusjuures politseiametnikud süüdistatawa ainult sel juhtumisel politseiwalisusesse kutsuwad, kui süüteo kohal täiesti wõimatu on tema isikut kindlaks teha.

28. Protokollis peab olema ära tähendatud, kes ta kokku seadis, kus kohal, millal kuritegu ehk üleastumine korda saadeti, milles see seisab, kelle poolt see toime pandi, kui süüdistataw teada on.

Protokollis tähendatud asjaolud peawad tõendatud olema tunnistajate poolt, nii palju kui see wõimalik on, tunnistajate, ja ka asjatundjate poolt, kui selles on wajadus.

V.

29. Politsei allub siseministrile, kes juhhib politsei tegewust politsei peawalitsuse kaudu.

30. Politseiülemad alluwad politsei peawalitsusele.

31. Maakonna ja linna politseiülematele alluwad nende abid ja jaoskonnaülemad.

32. Jaoskonnaülematele alluwad nende abid ja politseikordnikud.

VI.

Politseiametnikkude asja-
ajamine.

33. Täielikud töökavad ja asjaajamise juhtnöörid politseiametnikkudele ja nende juures olevatele kantseleidele määratakse siseministeeriumi poolt väljaantavas juhtkirjas.

VII.

Politseiametnikkude aruanne
ja wastutus.

34. Politseiülemad annawad siseministrile aru oma tegewusest.

35. Kaebused politseiülema tegewuse üle saadetakse politsei peawalitsusele, wabariigi prokuröörile ehk administratiivkohtule alluwuse järele.

36. Kaebused teiste politseiametnikkude tegewuse üle saadetakse otsekohe nende ülemusele, wabariigi prokuröörile, ehk administratiivkohtule.

37. Ülematel politseiametnikkudel on õigus oma alla kuuluwatele alamatele ametnikkudele ja teenijatele teenistuse asjus märkusi ja noomitusi teha oma äranägemise järele.

38. Nimetatud seaduse maksmapanekuga kaotab oma jõu 17. aprillil 1917. a. weneaegne ajutine miilitsaseadus.

Sel seadusel on edasilükkamatuse iseloom.

Juhataja **J. Westholm**: Panen ette loetud seaduse Asutawale Kogule kinnitamiseks. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on seadus kinnitatud.

4. Eesti wabariigi
walitsemise ajuti-
se korra § 12-a
— I lugemisel.

Sekretäär **H. Martna** (loeb):
§ 12-a. Asutawa Kogu ja seadusandliku delegatsiooni istu-

miste waheaegadel täidab rutuliku iseloomuga jookswa seadusandluse ülesandeid Wabariigi Walitsus.

Selle paragrahwi põhjal Wabariigi Walitsuse poolt väljaantud seadused ja krediidimääramised lõpetawad oma maksuse, kui nad kahe nädala jooksul peale Asutawa Kogu istumiste waheaja lõppemist Asutawale Kogule Wabariigi

Walitsuse poolt kinnitamiseks ette pole pandud, ehk kui nad peale ettepanekut Asutawa Kogu poolt kinnitamist ei leia.

Täheendus: Ei ole Wabariigi Walitsus käesolewas paragrahwis ettenähtud tähtaja jooksul selle seaduse põhjal väljaantud seadust wõi krediidimääramist Asutawale Kogule kinnitamiseks ette pannud, kuulutab Asutawa Kogu juhatus ta maksuwusetaks.

Peaminister **J. Tõnisson**: Austatud rahwasaadikud! Walitsus on juba enne seletanud, et ta selle ettepaneku teeb praegusi tegelikke olusid arwesse wõttes. Ühtepuhku tundub tarwidust selle järele, et seadusandlikult üht wõi teist küsimust rutulikult ära õiendada tuleks. Iseäranis kõiksugu krediitide kohta otsuse andmiseks on rutulikku talitust tarwis. Meil on mitmesugused hädalised uuendused läbi wiia. Kohtuministeerium sai Wabariigi Walitsuselt ülesande, selleks samme astuda, et poliitilist ja kriminaal politseid korraldada, sest sennised korraldused, sõjawäelised organisatsioonid, kes neid ülesandeid senni täitsid, ei suuda oma otsekoheste ülesannete kõrwal neid uusi ülesandeid mitte nii täita, nagu see meie riigi julgeolekule tarwis. Ministeerium ei ole weel nimetatud krediite saanud. On katsutud neid summasid, mis käepärast olid, tarwitada, aga seda ei tohi ometi mitte sündida, et ilma seadusandliku sanktsioonita ka niisugustel hädalistel kordadel summasid tarwitataks. On teisigi rutulisi asju õiendada. Sellepärast ongi walitsusel soow, et ühel wõi teisel teel küsimus lahendataks, kuidas saadaks selle eest hoida, et Asutawa Kogu ja seadusandliku delegatsiooni istumiste waheaegadel riigiasjade ajamises mitte takistust ega seisakut ei tuleks. Kui Asutawal Kogul wõimalik on seda küsimust enne jõuluwaheaega ära otsustada, siis on walitsusel palju kergem oma ülesandeid täita. Sellepärast soowitaksin ma, et see ettepanek wastu wõetaks. Juhin tähelepanu selle peale, et kui selle ettepaneku wastuwõtmisega Wabariigi Walitsusele õigus antakse seadusandlikke funktsioone täita, siis muidugi mitte Wabariigi Walitsus neid ilma iseäraliku tarwiduseta ära kasutada ei katsu, mitterutulisi seadusandlikke akte toime panes ja niiwiisi seadusandlikke funktsioone kurjasti tarwitades, waid seadusandlikkude õiguste tarvitamine peab ikka hä-

datarwilikkude ja rutuliste vajaduste piirides sündima. Selles mõttes ei tohi siin ka mingisugust kartust sellepärast olla, nagu tahetakse walitsusele ülearu wõimu kätte anda. Kui Asutaw Kogu wõimalikuks arwab jookswat seadusandlust teisiti korraldada, kas delegatsiooni tegevuse korraldamisega, wõi mõnel muul teel, siis ei hakka walitsus midagi iseäralikku selle ettepaneku wastu soowitama. Sennikaua aga, kui teist teed kindlustatud ei ole, oleks soowitaw, et see eelnõu kohe rutulisele arutamisele tuleks ja wastu wõetaks.

Juhataja J. Westholm: Ettepanek on tehtud selle seaduseelnõu arutamisele üle minna. (Häälletatakse.) Nähtaw enamusega on ettepanek wastu wõetud. Akl. Kuusner teeb ettepaneku seda eelnõu I lugemisel wastu wõtta ja II lugemisele üle minna.

J. Uluots (maal.): Austatud rahwasaadikud! Ettepanek on tehtud seda eelnõu wastu wõtta ja wist sellega austatud rahwasaadikud seda ka wastu wõtawad. Waikimine loetakse ju mitmel korral rahulolemiseks. Mul on juhus olnud sellelt kõnetoolilt juba wastawa seaduseelnõu üle rääkida. Esiteks on see eelnõu selle poolest tähelepanu wääriline, et ta riigikorra õige keeruliseks teeb. Üks osa seadusandlikku wõimu on Asutawa Kogu käes, teine osa on seadusandliku delegatsiooni käes ja nüüd antakse kolmas osa riigivalitsuse kätte. Meil tekib seega riigikord, mille sarnast meie maa peal ka tikutulega otsides ei leia. Teiseks saab täidesaatwa wõimu asutuse kätte antud ka seadusandlik wõim ja see seisukoht räägib wõimude jagunemise põhimõtte wastu, mida kõik kultuurriigid õigeks peawad. Kolmandaks lööb see eelnõu kõigetõsisemal mõõdul demokraatia põhimõtte seisab selles, et seadusandmisest kõik osa wõtawad. Praegusel juhtumisel tahetakse seadusandlikust wõimust eraldada kõik need rühmad, kes walitsuses esitatud ei olnud. Selle wäite wastu on küll räägitud, et walitsus peab andma oma krediidi Asutawale Kogule wõi seadusandlikule delegatsioonile läbiwaatamiseks järgmise sessiooni ajal. See seletus ei kannata aga mingisugust arwustust wälja. Kui krediit on wälja

antud ja ära tarwitatud, siis ei saa seda enam tagasi lükata. Kas wastutab siis walitsus äratarwitatud rahwa raha eest, sest keegi muu wastutust oma peale ei wõta. Veel on põhjenduseks ette toodud, nagu oleks riigil ja walitsusel tarwis mingisuguseid rutulisi krediite ja awansee. Olgu see nii, aga sellegipärast ei ole walitsusele tarwis seadusandlikku wõimu kätte anda. Asutaw Kogu ja seadusandlik delegatsioon peawad rutulikkuse eest hoolitsema. Siis räägitakse veel, et Asutawa Kogu istumiste waheajal on walitsusel waja mingisuguseid seadusi wälja anda. Ma ei kujuta omale ette neid iseäralikke tähtajalisi seadusi. Kui niisugused on olemas, siis minu arwates walitsus on kohustatud seadusandlikku asutust kokku kutsuma. Nõnda siis minu arwates mingisugust tõsist põhjust selle eelnõu kasuks ei ole keegi veel ette toonud. Küll aga pean ma ütleva, et see tung walitsuse kätte seadusandlikku wõimu koondada küllalt energiline on olnud. Kaks korda on see asi Asutawas Kogus arutamisel olnud, kord on ta juba tagasi lükatud, aga nüüd tullakse uuesti ja nõutakse, et peab seda wõimu walitsusele andma, ähwardustega, et wastasel korral poliitilisi tagajärgi tehakse. Mu härrad, teie wõite hirmunuks saada, wõite kartusega seaduse wastu wõtta, aga kui teie seda wastu wõtate, siis teiselt poolt wõib öelda: „Suur on jõud, mida katsutakse ära kasutada selleks, et teatawa grupi kätte riigiwõimu anda“. Aga see ei oleks veel nõnda kurb: inimesed wõiwad nõrgad olla ja mõjude alla langeda. Niisama saan ma sellest aru, et mõju wõib suur olla ja tagajärg peab ka wastaw olema. Aga meil on wäga palju räägitud sellest, et meie oleme demokraadid, aga mis meie nüüd näeme: rahwa poolt saadetud saadikutelt tahate teie seadusandlikust tööst osawõtmise õiguse ära wõtta. Minu arwates kaotate teie mõraallilise õiguse kunagi veel edaspidi rääkida, et olete demokraadid. Niisama ei ole teil mingisugust õigust edaspidi öelda, et teie kildkonna poliitikat ei aja wõi ei taha ajada. Teie teete seda ju veel hullemlalt. Wõttes oma kätte walitsusliku wõimu, wõttes oma kätte seadusandliku wõimu ja haarates oma pihku ka enese üle kontroleerimise, tahate teie riigi asja hakata ajama. See on aligarhia, tõsine aligarhia! Niisuguse süsteemiga ei tohi demokraatlikust seisukohast rahul olla ja ei saa

rahul olla. Teie wõite seega omale seda õigust ju lubada ja wõtta, aga siis peate ka tunnistama, et teie olete lahkunud demokraatiast ja astunud aligarhilise kildkonna teedele. Kui aga tulewikus peaks mingisuguseid sekeldusi tulema, kui peaks diktatuurist räägitama, siis teadke, et teie loote praegu kildkonna diktatuuri ja kui üks diktaator peaks teise maha suruma, siis waadake peeglisse ja teie näete seal seda teist.

H. Kuusner (rhw.): Ma arwan, et ei ole tarwis rääkida sellest, mis härra Uluots arwab kuulnud olevat walitsuse sõnadest, nagu oleks walitsus esinenud mingisuguse ähwardusega. See, mille peale siin tähendati, puutus ainult neid konsekwentse, mis usaldusküsimusega ühendatud. Kui siin kõneldakse sellest, et meie wõimu teisele ja kolmandale andname, siis on siin mõisted segi läinud. Siis ma wõiksin juhtida rhs. Uluots'a tähelepanu tema projekti peale, mis ta välja töötanud Asutawa Kogu põhiseaduse komisjonis, et sellega tulewikus meie Eesti riigi põhijooni ära määrata: seal on president, on olemas senat, walitsus ja kõiksugused orgaanid, nii, et kui siin selles segiminemisest juttu wõib olla, siis wõib seda kõigerohkem leida sellest tulewiku kawatsusest, mis just härra Uluots'al olemas on. Nii wõib ju igat asja keerutada, — ja sel ajal, kui Maapäew koos oli, siis ei tõstetud mitte sarnaseid küsimusi üles ja anti ajutisele walitsusele teatawad wolitused välja, mitte ainult sellepärast, et mitte teatawa rühma esitajaid walitsuses ei ole. Mis nüüd diktaatori küsimusse puutub, siis wõib selle peale ju kitsalt waadata, kuid siin ei tule küsimusi selle järele hinnata, kes walitsuses on, waid tulewad õiged põhimõtted välja ja sellepärast teeksin ma ettepaneku see eelnõu wastu wõtta.

Peaminister J. Tõnisson: Austatud rahwasaadikud! Wabariigi Walitsuse nimel on mul au seletada, et walitsus ei ole mingisugust ähwardust tahtnud awaldada; teiseks, demokratismi põhimõtete wastu ei ole ka mitte tahetud minna, kui ettepanek walitsuse poolt tehti. Sest just ka demokraatlikkudel maadel on põhiseadustes sellele ettepanekule wastaw määrus olemas. (J. Uluots, maal: Missugustes maades, olge lahked, õelge?) Isegi Inglise

walitsus wõib teatawatel kordadel sarnaseid õigusi tarwitada.

J. Mikiwer (sd.): Ma ei saa keelduda omalt poolt püüda näidata, kui palju see maaliidu demokraatia wäärt, mida öeldakse hädaohus olevat ja mille päästmine arwatakse olevat seadusandliku delegatsiooni käes. Kui jutt on waheajast tulnud, siis on see tingitud puhkuse tarwidusest. Seadusandlik delegatsioon, nagu meie kõik teame, seisab nendest Asutawa Kogu liigetest koos, kes kõigerohkem ja kõigeintensiivsemalt on töötanud ja töötama on sunnitud, siis peame küll oletama, et seadusandlikul delegatsioonil on seda puhkust mitmekordselt tarwis, seks on tema liigetel palju rohkem põhjust, kui nendel Asutawa Kogu liigetel, kes komisjonidest osa ei wõta, wõi seda wähe teewad. Kui nüüd siiski selle peale vaatamata tahetakse sundida seadusandlikku delegatsiooni kokku jääma, kas siis need sundijad wõiwad wastutada selle eest, et see delegatsioon korralikult koos käib ja oma otstarbet nii täidab, kui seda tarwis on. Meie teame, et just Asutaw Kogu kwoorumi puudusel koosolekuid pidamata pole tarwitsenud jätta, kuna seda delegatsiooni koosolekutel alati on juhtunud, ja kui nüüd suur osa delegatsiooni liigetest weel laiali sõidab, siis ei ole waheajal lootagi, et delegatsioon oma kooskäimisi korralikumalt wõiks jätkata, kui siinamaani ja meie peame oletama, et need koosolekud peetakse nii wäikse kwoorumiga, kui üldse pidada wõib, see kwoorum on — nagu meie teame — 21 inimest, mis wõib otsust teha 10 häälega 9 wastu wõi 11 häälega 10 hääle wastu. Kui palju see demokraatlik printsiip wäärt on, kui seal 10 inimest 9 wastu hakkawad tegema niisuguseid asju, mida Asutaw Kogu pärast enam ümber lükata ei saa, ja walitsus seisab ka 10 kunni 11 liikmest koos, — kas peab siis arwama, et need ärawalitud walitsuse liikmed, keda samuti 11 liiget — kui weel riigikontrolöör juurde arwata, siis halwemini saaksid asju ajama, kui need juhuslikud delegatsiooni sattunud inimesed selleksama arwul. Teiseks, kui on Asutaw Kogu laiali läinud, siis on ka komisjonid laiali ja ei ole wõimalust mingisuguseid eelnõusid, seadusi ega eelarweid teha muidu, kui ainult delegatsiooni koosolekul. Komisjoni anda — puudub igasugune wõimalus

ja peab ootama. kui komisjoni poolt midagi läbi waadata tahetakse lasta, waheaja lõpuni, wõi senni, kunni komisjone uuesti wormeerida saab. (W a h e l h ü ü e: Kas walitsusel on komisjonid?) Kui meie siiski arwame seda, et kui walitsus nüüd sel waheajal halbu seadusi wõi määrusi wälja annab, siis jääb Asutawal Kogul õigus neid ometi annulleerida, aga kui seadusandlik delegatsioon seda teeb, siis ei saa Asutaw Kogu seda enam kuidagi moodi teha; nad on lõpulikud ja jääwad maksma. Kui aga liiati weel siin ette toodi, et uues põhiseaduses tahetakse walitsusele ka just niisuguseid wõi weel suuremaid wolitusi anda ja et selle ettepaneku tegijad just paremalt tiiwalt pärit on, — kus on siis nende meeste järjekindlus, et nad seda usaldust praegusele walitsusele ei taha kinkida ja siis uues põhiseaduses peale jõulut seda läbi wiia tahawad? See on esimeseks, ja teiseks, liiategi weel tahawad needsamad mehed walitsuse ja seadusandliku asutuse kõrwal kolmandat asutust, kas ülemkoda, senatit, wõi presidenti — niisugust instituuti luua, mis on kompetentsem, kui walitsus ja parlament ja kes isegi wõib parlamendi laiali saata. Siit ei leia ega oska näha milgil wiisil järjekindlust ega ka demokraatia printsiibi kaitsemist, waid otsekohe paisab siit wälja, et tahetakse tüürida niisuguse aligarhilise korra poole; et tahetakse demokraatia printsiibist pimesi kinni pidada just selleks, et demokraatiat pankrotti wiia. Sellepärast pole siin küsimuse all mitte demokraatia printsiibi kaitsmine, waid just demokraatia fiasko on neil meestel peaasi. Etteheidet neile selle eest teha ei maksa; see on nende il-mawaatest tingitud siht. Et aga pahemal tiival see mõte ka poolehoidmist leiab, on mul wähe imelik; nähtawasti tuleb see sellest, et seda lihtsalt liig kergelt wõetakse ja küllalt tõsiselt pole kaalutud.

Panen ette walitsuse ettepanek wastu wõtta.

J. Uluots (maal.): Pean tunnistama, et kõik, kes siin täna sõna on wõtnud käesolewa eelnõu puhul, räägiwad ainult iseenese eest, kuid mitte projekti eest. (W a h e l h ü ü e: Teie räägite ka enese eest!) Iseenesest mõista, ega ma teie eest ei taha rääkida ega hääletada. Kõige esiteks, mis puutub sellesse, et teisis mais olewat üleswõetud

samane seadus, nagu meil seda tahetakse teha, siis pean küll ütlema, et see oli õndsas Wenemaal enne mässuaega, nõndasama ka Austrias. (W a h e l h ü ü e: Kus on mäss olnud?) Kui Asutawa Kogu liikmed nii lühikese mäluga on, siis pean ütlema, et teie peas on kõigesuurem mäss. Teiseks toodi ette, et mina olewat tahtnud organiseerida presidendi instituuti, senatit, ülemkoda ja ei tea mis weel. Selle kohta pean tähendama, et nähtawasti ei ole rahwasaadikutel sellest asjast sugugi aimu peas. Mis näiteks eriti härra Kuusner'isse puutub, siis tekib minul kahtlus, et ka tema ei ole asjast aru saanud. Minu teada on presidendi instituut täiesti rahwaerakonna ettepanek ja seda minu süüks ajada, see on lihtsalt wõõra aadressi peale rääkimine. (N a e r.) Mis puutub senatisse, siis saame meie selle üle weel pikemalt kõnelema. Lõpuks ütlen, et kurb oli kuulda seda, mis siin täna räägiti ja mida juba enne on räägitud. Tuleb wälja, et meil ei juleta mitte demokratismi printsiipidest kinni pidada. Siin räägiti walitsusest, kus seadusandlik ja täidesaatew wõim ühendatud on ja toodi muuseas ette wana Maapäew ning ajutine walitsus. Pean ütlema, et ajutine walitsus on halb asutus olnud, mida teie ise olete maha teinud, niihästi omil miitinguil, kui ajalehtis. Niisugust halba asja ei maksaks teil ometi eeskujuks wõtta. Praegu seletati siin, et walitsuses olla kõigeparemad mehed, kelle kätte teatawal määral seadusandlikku wõimu wõiks anda. Kuid siis küsin, mis jaoks meie üldse põhiseaduse wastu wõtame ja tahame lahutada seadusandlikku wõimu täidesaatwast wõimust ja mis jaoks meie siin üldse istume. Mina jään oma arwamise juurde, et meie selle seadusega läheneme diktatuurile ja see on igatahes halb sümptoom. Mu härrad, mis puutub maaliidusse, siis oleme meie alati demokraatlikud olnud ning jääme ka demokratismi juurde. Meie ei tee mitte miskisuguseid wikerkaare, näidates kord end ühelt poolt ja siis teiselt poolt ning siis järsku kadudes ühel ilusal päewal. Meie ei taha palju sõnu, waid seda, mis meie räägime, saadame ka täide. Kui teie lähete wälja ja räägite alati omast demokratismist ning radikalismist, selle juures tahtes teistelt jalgu alt ära lüüa, siis minu arwates lähenete teie aga tegelikus elus Wene tsaaridele ning Habsburgi suguwõsale. Wõtke see seadus wastu,

kuid sellest peate igatahes järeldusi tegema.

Juhataja **J. Westholm**: On ettepanek tehtud käesolew seaduseelnõu I lugemisel wastu wõtta. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Teatan, et eelnõu poolt oli 65 häält ja wastu 13. See seaduseelnõu on sellega I lugemisel wastu wõetud.

**5. Teadaandmine
terwitustele-
grammi kohta.**

Peale selle on Asutawa Kogu juhatusel teatada, et Asutawale Kogule terwitustelegramm tulnud Paide realgümnaasiumilt I aastapäewa puhul. Meie päewakord on läbi, lõpetan koosoleku.

Järgmine koosolek on täna kell 6.

Koosolek lõpeb kell 5.45 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **J. Westholm**.

Sekretäär **H. Martna**.